

통 보

1. 제 목 : 근저당권 해지 비용에 관한 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제16호에 따라 담보부채권의 정리 관련 내규 제·개정 업무를 수행하고 있다.

한편, 서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제2호 및 「인수채권정리업무규정」(이하 “채권정리규정”이라 한다)에 따라 금융회사로부터 인수한 담보부채권의 정리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규(규정, 세칙, 요강 등)의 형식으로 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 채무가 완제되어
저당권을 해지한 담보부채권의 비용 부담 현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○○○○○○○ 0000-00)의 경우 2022. 10. 28. ○○○○
○○○○○으로부터 담보부채권(아파트)으로 111,307천 원에 인수하였고,
2023. 3. 28. 채무자가 자진변제(완납)하여 저당권을 해지하면서 공사에서
근저당권 해지비용 60천 원을 부담하였는데

이는, 채권정리규정 제20조 제1항에 따르면 담보물건의 보전조치
비용은 공사에서 부담하는 것이 원칙이므로, 담보부채권 완제에 따른
저당권 해지비용을 공사가 부담한 업무처리에 기인한다.

하지만, 채무자가 2019. 12. 18. 양도기관인 ○○○○○○○○과 체결한
근저당권설정계약서 제8조(여러 절차의 이행과 비용부담)에는 근저당권 말소
등기를 하는 경우 채무자가 부담하도록 하고 있었다.

채권정리규정에는 공사가 담보부채권을 인수한 후 관리에서 발생한
비용에 대해서만 규정하고 있고 인수 전 양도기관의 보전조치에 대한
사항은 명시되어 있지 않아, [표 1]과 같이 3건은 채무자와 양도기관의
근저당권설정계약에 따라 채무자가 비용을 부담하였고, 11건은 채권정리
규정에 따라 공사가 비용을 부담하였다¹⁾.

1) 2024. 2. 21. 가계기획처에서는 채무자의 근저당권설정계약과 공사 관련 규정의 불일치를
해소하기 위해 업무 게시판에 채무자 본인 부담으로 말소하도록 안내하였고, 현재 저
당권 해지를 채무자 부담으로 하고 있음

따라서, 인수 전 발생한 보전조치에 대한 비용 부담 등의 업무처리를 명확히 하기 위해 채권정리규정을 개정할 필요가 있다.

[표 1] 저당권 해지비용 부담 내역

(단위: 원)

순번	금융기관	연도	번호	차주명	인수채권액	저당권 해지일	해지 비용	비용 부담
1	“기재 생략”				52,695,105	2022. 6. 20.	-	채무자
2					109,481,013	2022. 6. 20.	-	채무자
3					102,169,421	2022. 12. 27.	-	채무자
4					162,386,433	2023. 3. 28.	60,000	공사
5					111,569,233	2023. 3. 28.	60,000	공사
6					223,227,821	2023. 4. 13.	60,000	공사
7					972,729,231	2023. 5. 17.	66,200	공사
8					452,597,255	2023. 10. 18.	103,000	공사
9					1,097,979,745	2023. 11. 2.	66,200	공사
10					461,749,483	2023. 12. 11.	91,900	공사
11					1,409,749,810	2024. 1. 4.	82,700	공사
12					700,721,552	2024. 1. 22.	82,700	공사
13					247,231,810	2024. 2. 2.	108,400	공사
14					468,158,333	2024. 2. 20.	99,200	공사

[소관부점 의견] 가계기획처에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 관련 규정을 개정하여 저당권 해지비용 부담주체를 명확할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 담보부채권의 인수 전 발생한 보전조치와 관련한 저당권 해지비용 부담주체를 명확히 하기 위해 관련 규정을 정비하기 바랍니다. (통보)